



asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0008997 - 19/11/2020 - INGRESSO

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
"FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-III"
per l'anno 2018

Premessa

Con Decreto del Commissario straordinario n. 45/2019 del 5 marzo 2019 è stato costituito il "Fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III" per l'anno 2018, nell'ammontare complessivo di € 423.568,25 dato dalla somma di:

- a. € 342.873,22= quale valore annuale secondo le regole ordinarie di costituzione del fondo previste dal CCNL del comparto, tenendo conto delle riduzioni da operare per effetto dell'articolo dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75;
- b. € 55.929,12= quale trattamento accessorio corrisposto ai Ricercatori DM MIUR n. 105/2016 intesa quale spesa "a regime" a partire dall'esercizio 2018;
- c. € 24.765,91= quale *pro rata* degli emolumenti necessari per corrispondere il trattamento economico accessorio al personale appartenente ai livelli I-III stabilizzato in applicazione dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, tenuto conto della decorrenza effettiva della stabilizzazione.

Nella costituzione del Fondo in questione si è tenuto conto di quanto segue.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che *"al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"* e, contestualmente, abroga, a decorrere dalla medesima data, le disposizioni previgenti e in particolare l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'art. 11 del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, dispone *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del

2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017".

L'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede disposizioni specifiche volte al "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"; in particolare il comma 3 del citato art. 20 prevede che "ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28".

La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26/2018 del 23 febbraio 2018, a valle della sottoscrizione di apposito Verbale d'intesa con le OO.SS. in data 16 febbraio 2018 (successivamente integrato con Verbali d'intesa dell' 8 ottobre 2018 e del 20 dicembre 2018) ha approvato gli "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e i successivi e conseguenti Decreti del Direttore Generale n. 321 del 23 maggio 2018, nn. 340-341-342-343-344-345-346 del 29 maggio 2018, nn. 349-350-351-352 del 30 maggio 2018 e n. 687 dell'11 ottobre 2018, hanno dato attuazione, nel corso dell'annualità 2018, alla c.d. "stabilizzazione" di n. 13 unità di personale c.d. "Comma 1" inquadrato nei livelli I-III, mediante la stipula di un pari numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 12 con decorrenza 1° giugno 2018 e n. 1 con decorrenza 5 ottobre 2018.

Il DM n. 105 del 26 febbraio 2016, in attuazione dei commi 247 e 249 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, ha assegnato all'Agenzia Spaziale Italiana i fondi per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 Ricercatori. A valle delle procedure selettive, n. 4 Ricercatori sono stati assunti in servizio nel corso del mese di dicembre 2016 e n. 12 Ricercatori sono stati assunti in servizio nel corso dei primi mesi dell'anno 2017, pertanto, a decorrere dal 2018, la spesa sostenuta dall'ASI per n. 16 Ricercatori è "a regime" gravando per i complessivi 12 mesi dell'anno. Il trattamento accessorio corrisposto a detti Ricercatori, a regime sul 2018, ammonta a complessivi € 55.929,12. L'assunzione dei Ricercatori è avvenuta in applicazione di una disposizione di legge e, pertanto, il relativo trattamento accessorio è stato conteggiato in aggiunta alle risorse determinate secondo le regole ordinarie di costituzione dei fondi, come peraltro già avvenuto per i Fondi del 2016 e 2017, entrambi regolarmente certificati dal DFP e dal MEF ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e sottoscrivono quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente accordo si applica al personale dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nei livelli dal I al III, e concerne la determinazione, per l'anno 2018, dei criteri per la ripartizione delle risorse del fondo del trattamento economico accessorio al fine di remunerare gli istituti di cui agli artt. 8 e 9 del CCNL 5 marzo 1998 - II biennio economico 96-97 - Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali - Sezione seconda "Ricercatori e tecnologi".

Art. 2 - Fondo per il trattamento accessorio

1. Con il Decreto del Commissario straordinario n. 45/2019 del 5 marzo 2019 di cui in premessa sono state determinate le risorse economiche destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III per l'anno 2018, nell'importo complessivo di € 423.568,25.
2. Il fondo del trattamento accessorio è ripartito tra gli istituti di cui agli artt. 8 e 9 del CCNL 5 marzo 1998 - II biennio economico 96-97 - Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali - Sezione seconda "Ricercatori e tecnologi", in particolare:
 - a) Art. 8 - Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo;
 - b) Art. 9 - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo;

INDENNITA'	ANNO 2018
INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RICERCATORE E TECNOLOGO (Art. 8 CCNL 5.03.1998)	€ 333.873,22
INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO (Art. 9 CCNL 5.03.1998)	€ 9.000,00
TOTALE 1	€ 342.873,22
INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RICERCATORE E TECNOLOGO (Art. 8 CCNL 5.03.1998) - <i>pro rata</i> Ricercatori DM n. 105/2016	€ 55.929,12
INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RICERCATORE E TECNOLOGO (Art. 8 CCNL 5.03.1998) - <i>pro rata</i> personale appartenente ai livelli I-III stabilizzato in applicazione dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017	€ 24.765,91
TOTALE 2	€ 423.568,25

Art. 3 - Utilizzo del fondo per il trattamento accessorio

1. L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività di studio, progettazione e coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici verrà quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, fino alla concorrenza del fondo destinato annualmente e secondo le disposizioni di cui al successivo comma.
2. L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo viene corrisposta mensilmente, per tredici mensilità. Tale indennità verrà erogata, per l'anno 2018, per una quota pari al 85% degli importi di seguito indicati:

Livello	Importo mensile lordo
I	€ 271,00
II	€ 270,00
III	€ 268,89

La suddetta percentuale, pari al 85%, sarà rideterminata a valle della sottoscrizione degli accordi per gli anni successivi.

Le somme non corrisposte saranno erogate previa sottoscrizione di successivo e separato accordo con il quale verranno definite le modalità di erogazione.

3. L'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo è attribuita ai ricercatori e ai tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste nei provvedimenti organizzativi dell'Ente. Tale indennità termina di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità e può cumularsi con altre indennità previste in altre disposizioni normative o contrattuali vigenti. L'importo dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo è attribuito sulla base del tipo di responsabilità, ed è fissato come indicato nella tabella seguente:

Decorrenza	Struttura	Importo mensile lordo
01/01/2018	Direzione Coordinamento Tecnico-Scientifico	€ 416,66
01/01/2018	Centro "Geodesia Spaziale"	€ 333,34

4. L'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo viene corrisposta mensilmente, per dodici mensilità.
5. Le eventuali economie che dovessero realizzarsi confluiranno nell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5 marzo 1998).

Art. 4- Disposizioni finali

1. Il medesimo trattamento economico accessorio verrà attribuito al personale ricercatore/tecnologo a tempo determinato presso l'ASI nonché al personale ivi comandato. Il relativo finanziamento grava sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. L'attuazione della presente Accordo, può aver luogo a seguito dell'esito positivo della procedura di verifica ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

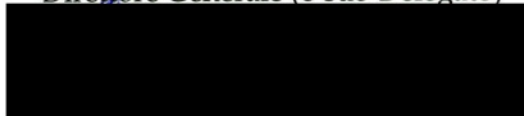
Roma, 19/11/2020

Per l'Amministrazione

Presidente (o suo Delegato)



Direttore Generale (o suo Delegato)

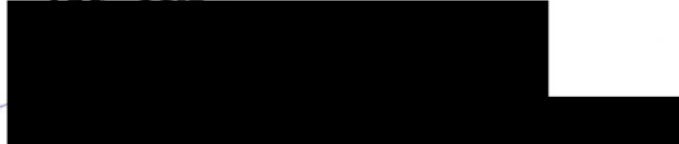


Per le OO.SS.

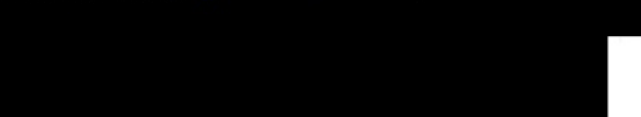
FGI - Dipartimento Ricerca



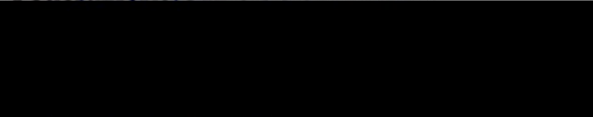
FLG - CGIL



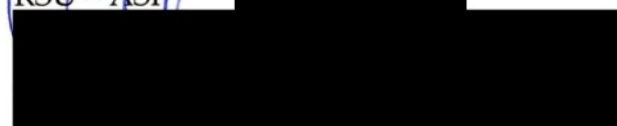
CISL SCUOLA



Federazione UIL SCUOLA RUA



SNALS CONFSAL



RSU - ASI